

REGULAMENTO INTERNO – PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO

ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JRPV BRASIL PROTEÇÃO PATRIMONIAL):

CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES INICIAIS

Art.1º - A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.552.372/0001-05, com sede na Avenida Dr. Luiz Magalhães, 1663, Marianga, Itabaiana, SE, CEP: 49504-066, trata-se de uma Associação Civil sem fins lucrativos, político-partidário e/ou religiosa, com duração de prazo indeterminado, criada com o intuito de proporcionar aos seus Associados diversos benefícios, pelo qual destaca-se o presente PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO (PAM), de acordo com as normas estabelecidas neste Regulamento.

Art. 2º - A personalidade jurídica da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) distingue-se dos seus filiados, não respondendo estes pelas obrigações assumidas por aquela, sendo formatado o presente PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO em colaboração coletiva, devendo todo e qualquer Associado seguir estritamente os comandos regimentares, sob pena de não o fazendo serem excluídos da prestação dos benefícios oferecidos ou até mesmo ser efetivado a correspondente desfiliação.

Art. 3º - A fundação da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) possui como base a Constituição Federal, especificamente o que dispõe o seu Art. 5º, incisos XVII, XVIII, XIV, XX e XXI e Arts. 53 a 61 do Código Civil Brasileiro, regendo-se pelo disposto no seu Estatuto Social, neste Regulamento e pela Legislação em vigor.

Art. 4º - A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) tem por finalidade pugnar pela defesa dos interesses dos seus Associados, oferecendo benefícios e intermediando serviços, convênios e parcerias, regendo-se por meio da autogestão, realizando através da solidariedade e mutualismo a repartição de custos e benefícios exclusivamente entre os Associados, através do sistema de socorro / ajuda mútua entre eles e conforme a prática do associativismo, de acordo com as normas estabelecidas neste Regulamento.

Art. 5º - Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) trata-se de uma Associação de benefícios mútuos, sendo devidamente amparada pelo ordenamento jurídico, é que são inaplicáveis perante esta Associação as normas do Decreto Lei nº 73/1966 (Lei de Seguros), bem como a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), devendo ser regida exclusivamente pelo Código Civil, Estatuto Social, Regimentos e Regulamentos Internos desta Associação.

Art. 6º - As alterações do presente REGULAMENTO – PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO produzirão seus efeitos imediatamente, sendo diretamente informados aos Associados mediante os meios de comunicações pertinentes, como em boletos de pagamentos, mensagens eletrônicas, postagens em redes sociais, conforme disponibilização do próprio Associado.

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS E IMPLEMENTOS OPCIONAIS

Art. 7º - O presente PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO tem por objetivo administrar os prejuízos sofridos pelos seus Associados, especificamente no que refere-se ao cadastro de veículo (automóvel/motocicleta/bicicleta/caminhão/van) de sua propriedade ou não, oferecendo dentre os diversos benefícios a reparação veicular ou indenização pecuniária equivalente ao dano material ocasionado, desde que ocasionado por eventos do tipo colisão, roubo, furto qualificado, incêndio derivado de colisão entre veículos automotores e perda total, buscando sempre a integração social comunitária entre os mesmos, para o melhor atendimento aos interesses de seus Associados.

Art. 8º – A vigência dos benefícios oferecidos perante o PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO se dará em todo o território nacional.

Art. 9º - O Associado para participar do PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO deverá cadastrar um ou mais veículos, seja de sua propriedade ou não, e seus benefícios serão disponibilizados no plano selecionado, podendo o Associado complementar ou montar seu plano, conforme seu interesse, tais como:

- 1. Ressarcimento em caso de roubo**
- 2. furto qualificado,**

3. colisão,
 4. incêndio derivado de colisão entre veículos automotores.
 5. Assistência 24h;
 6. Reboque;
 7. Rastreamento Veicular;
 8. Proteção de Vidros;
 9. Veículo Reserva;
 10. Auxílio Taxi/ Hospedagem;
 11. Socorro Elétrico e Mecânico;
 12. Chaveiro
 13. clube de benefícios (descontos)
 14. Cobertura para terceiros
 15. auxílio farmácia
 16. Cobertura para danos patrimoniais (muro, poste, etc)
 17. Fenômenos da natureza (queda de árvore e alagamento sem risco assumido)
 18. Pequenos reparos (derivado de acidente, não incluindo manutenção preventiva ou periódica do veículo associado)
- obs: para pequenos reparos é necessário a emissão de um boletim de ocorrência para análise do evento, mediante aprovação o benefício será liberado

CAPÍTULO III - DA FILIAÇÃO, EXCLUSÃO E/OU RETIRADA DO PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO

Art. 10 - O Associado devidamente cadastrado nos quadros da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), poderá exercer o seu desejo de aderir ao PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO mediante preenchimento de ficha de "Proposta de Filiação ao Programa de Auxílio Mútuo", pelo qual seja cientificado o Associado de todos os termos deste Regulamento Interno, a fim de que possa o pretendo aderente escolher os planos disponibilizados pela Associação.

Art. 11 - A Proposta de Filiação ao PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO deverá ser assinada e acompanhada de cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Identificação (CI), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

(CRLV) do veículo cadastrado, Nota Fiscal do veículo cadastrado (em caso de 0km),

Comprovante de Residência, Contrato Social ou Estatuto Social (em caso de Pessoa Jurídica) e Certidão de Antecedentes Criminais do Associado ou sócios, neste último, em caso de Pessoa Jurídica.

Art. 12 - Deverá ser realizado durante a Proposta de Filiação ao PAM uma vistoria no veículo cadastrado pelo Associado, devendo ser registrado em fotografias e vídeos (mídias), a fim de que possam ser arquivados todos os documentos pertinentes, assim como também deverá ser efetuado o pagamento da taxa administrativa e vistoria do referido veículo.

Art. 13 - A Proposta de Filiação ao PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO será analisada pela diretoria da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), em prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, de modo que, em caso de aprovação, será encaminhada para o setor de cadastro, a fim de que possa o Associado ser beneficiado em casos de eventos ocorridos por sobre o veículo ou outra condição descrita e selecionada pelo próprio Associado como benefícios citados no art. 9, conforme as normas estabelecidas neste Regulamento Interno.

Art. 14 - Em caso de recusa da Proposta de Filiação do Associado ao PAM, será emitido parecer negativo, respeitando o prazo estipulado na cláusula anterior, sendo comunicado mediante remessa eletrônica (e-mail / aplicativo de mensagens), correspondência com aviso de recebimento ou qualquer outra comunicação válida.

Art. 15 - Durante o período de análise da Proposta de Filiação ao PAM, é dever o Associado e pretendo aderente manter os cuidados necessários para preservar o veículo cadastrado e as condições propostas inicialmente pelo Associado.

Art. 16 - Os valores efetivamente quitados pelo Associado durante a análise de sua Proposta de Filiação ao PAM serão devolvidos integralmente, salvo no caso de

descumprimento da cláusula anterior, quando por única e exclusiva responsabilidade do Associado há a necessidade de recusa, uma vez que alterado as condições iniciais.

Art. 17 - A exclusão do Associado do PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO poderá ocorrer a pedido deste, quando formalizado a sua solicitação perante a sede da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), devendo o Associado responsabilizar-se pelas contribuições vigentes até a data da efetiva solicitação podendo ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito no caso do não pagamento da última contribuição.

Art. 18 - O Associado não terá direito a quaisquer ressarcimentos de valores quitados durante o período em que permaneceu no Programa de Auxílio Mútuo.

Art. 19 - O Associado poderá ser excluído do Programa de Auxílio Mútuo, assim como também do quadro de Associados da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), mediante processo administrativo disciplinar, sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa e contraditório, quando além de prejudicar e onerar o rateio entre os demais associados, ferir os interesses coletivos dos demais membros, assim como também, restar caracterizada as seguintes hipóteses:

- 1. Demonstrar-se maior dificuldade em encontrar / adquirir peças do veículo protegido, sendo constatado após o primeiro evento;**
- 2. Inadimplência das contribuições do Associado em período igual ou superior a (03) três meses;**
- 3. Tentativa de fraude pelo Associado em desfavor da Associação;**
- 4. Na prática pelo Associado de condutas contrárias e inadequadas, que ferem as finalidades descritas pela Associação, ou quando descumprir quaisquer das obrigações descritas no Estatuto**

Social e este Regulamento Interno (PAM);

- 1. Outras hipóteses definidas pela Diretoria Executiva e difundida perante seus Associados;**

Art. 20 - Nos casos de troca de titularidade de veículo protegido pelo PAM, deverá ser informado perante está associado e realizado a transferência nos órgãos responsáveis em período máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de exclusão.

Art. 21 - Ocorrendo a troca de titularidade referida no Art. 20, deverá o Associado providenciar no prazo máximo de 07 (sete) dias, uma nova vistoria no veículo e assinatura ou aceite digital do termo de troca de titularidade, sob pena de não estar protegido até regularização da situação.

CAPÍTULO IV – TAXA CONTRIBUTIVA

Art. 22 - O Associado efetivará o pagamento mensal de sua contribuição social, sendo composta pela Taxa Administrativa (despesas fixas de manutenção da Associação), Taxa da Prestação de Serviços Terceirizados (valores fixados pelas empresas prestadoras de serviços) e Rateio (montante do prejuízo obtido no mês anterior, distribuído perante todos os Associados), totalizando o valor final, devendo ser quitado mediante boleto bancário ou outra forma a ser estabelecida pela Diretoria Executiva.

Art. 23 - A cobrança do rateio será definida de acordo com a categoria de cada veículo, de maneira independente, conforme o cadastro realizado no PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

Art. 24 - Todos os valores recebidos pela Associação serão livremente administrados pela Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), aplicando os referidos recursos nas indenizações ocorridas no período correspondente, assim como também na manutenção das despesas administrativas e operacionais.

Art. 25 – A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) poderá destinar um percentual das contribuições sociais para uma instituição filantrópica, devidamente escolhida através de Assembleia Geral, atendendo aos critérios estabelecidos no Estatuto Social desta Associação.

Art. 26 - O Associado deverá efetivar o pagamento de sua contribuição social em dia, conforme estabelecido no momento de seu cadastro, sendo-lhe oportunizado a faculdade de escolher entre os dias 10, 15 e 20 e de cada mês.

Art. 27 - No caso de não recebimento de boleto bancário até o vencimento, o Associado deverá contatar a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), a fim de solicitar a imediata remessa, de modo que a omissão do Associado não lhe exime de sua obrigação pecuniária, podendo ser suspenso os benefícios disponibilizados pela Associação.

CAPÍTULO V - DA ACEITAÇÃO

Art. 28 – Serão objetos de aceitação, a depender da análise da diretoria, carros nacionais e importados em bom estado de conservação e funcionamento, inclusive em relação aos pneus e, para eventual recebimento de benefícios, que estejam com a documentação em dia junto aos órgãos competentes.

Art. 29 – A repartição de prejuízos será limitada ao valor máximo de até R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) para cada veículo cadastrado no PAM, podendo ser reajustado conforme valor da tabela FIPE no momento da entrega de todos os documentos exigidos pela

Parágrafo único: A repartição de prejuízos será limitada ao valor máximo de até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para cada veículo categorizados como PREMIUM e ELETRICOS podendo ser reajustado conforme valor da tabela FIPE no momento da entrega de todos os documentos exigidos pela associação.

ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

Art. 30 – A vistoria prévia é obrigatória para validar a proteção do veículo cadastrado e os benefícios do PAM, arquivando-se fotos, vídeos, mídias e todos os documentos pertinentes a este.

Art. 31 – A instalação e manutenção de equipamentos rastreadores só será efetivada após o pagamento da taxa de instalação, sendo obrigatória para:

1. Veículos com valor acima de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), avaliados conforme a tabela

FIPE;

1. Veículos classificados no Grupo Diesel/Vans/Caminhonetes (assim identificados no

Certificado de registro e licenciamento de veículo CRLV);

1. Motocicletas a partir de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

2. E outros veículos que forem determinados pela diretoria.

Art. 32 – O veículo deverá estar em dia com os impostos, taxas e toda documentação necessária para a sua circulação, caso contrário, o Associado não terá nenhum direito aos benefícios oferecidos pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), aos quais faz jus em caso de acidente, tendo em vista que o mesmo não se encontrava apto para transitar em via pública.

Art. 33 – No caso de o Associado realizar o conserto das avarias identificadas na vistoria prévia, para haver proteção às partes reparadas o Associado deverá fazer nova vistoria para atualização em nossos cadastros.

Art. 34 – Os veículos que sejam rebaixados, turbinados, tunados ou que, de qualquer forma, tenham alteradas as características originais, poderão ser aceitos pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), com acréscimo no valor da contribuição mensal, conforme estipulado pela Diretoria.

Art. 35 – Caso sejam constatadas, por ocasião da vistoria prévia, avarias no veículo, peças similares, problemas advindos de má conservação do bem, e este venha a ser aceito no quadro social, tais avarias serão excluídas da reparação para o caso de ressarcimento parcial e abatidas em 20% (vinte por cento) do preço constante na FIPE para ressarcimento integral.

Art. 36 – Veículos recuperados de perda total, advindos de indenização integral, proveniente de leilão ou que tenham seus chassis remarcados (ainda que constatado posteriormente através de sindicância ou perícia), poderão ser aceitos, sofrendo neste caso desvalorização de 30% (trinta por cento) do valor constante na Tabela FIPE para o caso de ressarcimento integral.

a) Ademais, veículos que constarem em uma tabela discriminada pela Associação, apresentando por sua vez difícil acesso às peças e comercialização, poderão ser aceitos, sofrendo desvalorização de 20% (vinte por cento) do valor constante na Tabela FIPE para o caso de ressarcimento integral.

Art. 37 – Os veículos aceitos nas conformidades com os Arts. 34, 35 e 36, terão os serviços prestados integralmente para os casos de ressarcimento parcial e ressarcimento de implementos opcionais dos limites contratados.

Art. 38 - É dever do pretendente comunicar, no ato da filiação, a condição do veículo em conformidade às hipóteses tratadas nos Arts. 34, 35 e 36.

Art. 39 - Veículo equipado com Gás Natural Veicular (GNV) deverá realizar vistoria anualmente, ou quando solicitada, para verificar as condições do equipamento a fim de garantir-lhe ressarcimento.

CAPÍTULO VI – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Art. 40 – A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) destinará a execução de serviços específicos para empresas com notório desenvolvimento na área de atuação, a fim de atender aos interesses coletivos, apresentando mais de uma opção a ser votada em Assembleia Geral, contratando a que possuir maioria dos votos válidos dos Associados aderentes ao PAM.

Art. 41 - No que tange ao sistema de rastreamento via satélite, serviço executado por empresa terceirizada, atendendo as condições da cláusula anterior, deverá ser instalado nos veículos obrigatórios, estes especificados em lista fornecida pela Associação e constatado no momento da análise da Proposta de Filiação ao PAM, não acarretando qualquer custo para o Associado.

Art. 42 - Nos veículos não obrigatórios em que for solicitado o serviço de rastreamento, será executado mediante contraprestação, essa estipulada em contrato próprio de comodato com a empresa terceirizada.

Art. 43 - Nos casos de veículos de uso obrigatório do sistema de rastreamento, deverá ser instalado o referido equipamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de exclusão do Associado ou indeferimento de qualquer benefício requerido.

Art. 44 - A retirada do equipamento de rastreamento pelo Associado, sem qualquer autorização da Associação, nos casos em que for obrigatório o seu uso, desobriga a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) de arcar com qualquer benefício relacionado ao PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO em favor do Associado.

Art. 45 - Nos casos de uso facultativo do serviço de rastreamento, os custos de instalação e manutenção mensal serão percebidos pela Associação, mediante pagamento dos referidos Associados e repassados para a empresa terceirizada prestadora do serviço.

Art. 46 - A obrigatoriedade e faculdade de serviços terceirizados serão definidos em Assembleia Geral, mediante votação.

CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PAM

Art. 47 – Os benefícios do PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), serão disponibilizados em planos previamente formatados ou incluídos como opcional pelo Associado, podendo variar a depender do plano escolhido, conforme Tabela de Planos em anexo a este Regulamento Interno, pelo que conceitua cada benefício adiante:

- 1. – RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO: Será prestado em favor do Associado que sofrer qualquer dos eventos relacionados roubo, furto qualificado, colisão, incêndio derivado de colisão entre veículos automotores, capotamento, abalroamento, a reparação do prejuízo suportado, mediante reparação veicular em caso de danos parciais ou indenização pecuniária em caso de danos integrais;**
- 2. – ASSISTÊNCIA 24h: Na ocorrência em um dos eventos disciplinados neste Regulamento Interno, especialmente os derivados de roubo, furto qualificado, colisão ou falha mecânica e/ou elétrica do veículo cadastrado, que impossibilite o deslocamento por seus próprios meios, será direcionado pela Central de Assistência reboque para que o veículo seja levado até a oficina mais próxima, caso o evento ocorra no horário das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, e no horário das 08h às 12h no dia de sábado; Nos demais horários, o veículo será encaminhado para a base do prestador de serviço de reboque, e no próximo dia útil será encaminhado para a oficina mais próxima, desde que não ultrapasse o limite de quilometragem**

contratado para o plano, a contar do local da saída do reboque, bem como não ultrapasse a quantidade mensal contratada.

3. **Parágrafo primeiro:** Caso o associado solicite o benefício de assistência 24h e, após o deslocamento do prestador (ainda que parcial), venha a cancelar o atendimento, o benefício será considerado como realizado, implicando na perda do direito ao guincho referente ao mês
4. **Parágrafo segundo:** em caso do benefício Auxílio na Falta de Combustível a associação fornecerá combustível para o associado onde ele possa se deslocar para o posto de gasolina mais próximo.
5. **Parágrafo terceiro:** em caso do benefício Recarga de Bateria a associação fornecerá o benefício encontrando um prestador disponível na região para ser dado o auxílio.
6. **Parágrafo quarto:** em caso do benefício Troca de Pneu a associação fornecerá o benefício encontrando um prestador disponível na região para ser dado o auxílio caso o associado ou condutor do veículo não saiba fazer a devida troca, sendo obrigatório ter o estepe no veículo.
7. **Parágrafo quinto:** em caso do benefício Auxílio Chaveiro a associação pagará o deslocamento do chaveiro até o associado, em caso do serviço de confecção de chave ou outros o associado custeará.
8. **Parágrafo sexto:** em caso do benefício Reboque ilimitado em caso de evento o associado terá direito caso efetue o pagamento da coparticipação para a associação, onde a associação ficará responsável pelo reparo do veículo e do reboque caso passe o KM contratado.
9. **Parágrafo sétimo:** em caso do benefício Mecânico Amigo a associação fornecerá o benefício encontrando um prestador disponível na região para ir até o local onde o veículo se encontra sem funcionar e o mecânico irá analisar o veículo. a associação custeará apenas o deslocamento do mecânico em caso de necessite fazer um serviço
10. **Parágrafo sétimo:** em caso da utilização do benefício Auxílio Farmácia o condutor do veículo terá direito a R\$ 300,00 em compra de medicamentos ou remédios que forem comprovados necessidade através de um evento ocorrido com o veículo cadastrado no PAM. o ressarcimento do mesmo é feito com 24h uteis após a compra com NOTA FISCAL. limite de uso a 2 vezes ao ano

1. **III – RASTREAMENTO:** Será direcionado ao Associado o benefício de rastreamento veicular, devendo ser observado a condição de obrigatoriedade da utilização deste benefício;

2. – PROTEÇÃO DE VIDROS: Dependendo do plano selecionado pelo Associado, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) arcará com percentual, definido em termo de filiação, do prejuízo sofrido nos VIDROS AUTOMOTIVOS (RETROVISORES / LANTERNAS / FARÓIS / PARABRISAS/VIGIAS/ GUIAS LATERAIS).

Parágrafo Único: O valor máximo será de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de utilização do benefício Proteção de vidros e se limita até uma troca de cada acessório por filiação, no plano premium com direito a duas trocas com intervalo de seis meses entre as trocas.

1. – VEÍCULO RESERVA (AUTOMÓVEL): Será disponibilizado pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) em até 15 (quinze) dias úteis, ao Associado, após sanadas todas as pendências de documentação e informação pelo Associado e a indenização autorizada pela Associação, pelo período contratado e impresso no termo de filiação, um número de dias a depender do plano e/ou opcional selecionado, ficando sob sua responsabilidade, a posse e os cuidados do veículo reserva por este período, não podendo emprestar, deixar sob os cuidados de um terceiro, e com o dever de zelar pelo bom funcionamento e a manutenção do mesmo. ESTE BENEFÍCIO NÃO SE APLICA PARA VEÍCULOS DE LOCAÇÃO.

Obs: Caução é de responsabilidade do associado

2. – VEÍCULO RESERVA (MOTOCICLETA): Será disponibilizada pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) em até 15 (quinze) dias úteis, ao Associado, após sanadas todas as pendências de documentação e informação pelo Associado e o pagamento da Cota de Participação (quando for aplicável), pelo período contratado e impresso no termo de filiação, um número de dias a depender do plano e/ou opcional selecionado, ficando sob sua responsabilidade, a posse e os cuidados da motocicleta reserva por este período, não podendo emprestar, deixar sob os cuidados de um terceiro, e com o dever de zelar pelo bom funcionamento e a manutenção do mesmo. ESTE BENEFÍCIO NÃO SE APLICA PARA VEÍCULOS DE LOCAÇÃO.

Obs: Caução é de responsabilidade do associado

3. – BENEFÍCIO PARA TERCEIRO: A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) arcará com o valor de ressarcimento de prejuízo, causado a terceiro, envolvido em colisão de trânsito com o veículo automotivo cadastrado do Associado, desde que seja comprovada a culpabilidade do Associado, afastando a

incidência de culpabilidade concorrente ou exclusiva do terceiro, em limite selecionado pelo Filiado.

VIII- HOSPEDAGEM EMERGENCIAL/ TAXI EMERGENCIAL: Os respectivos benefícios serão disponibilizados para o Associado que encontrar-se em situação emergencial, ocasionado por evento veicular cadastrado, sendo direcionado o importe pecuniário de até R\$ 200,00 (duzentos reais) para o táxi emergencial e até R\$ 200,00 (duzentos reais) para a hospedagem emergencial, sendo limitado a sua utilização em até 02 (dois) acionamentos ao ano para cada auxílio, devendo em ambos os casos serem comprovados os repasses na prestação do serviço mediante recibo.

Art. 48 - Concluído o serviço de reparo no veículo do Associado pela Associação ou empresa contratada, terá o Associado um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fazer a retirada de seu veículo e devolução do veículo reserva, sob pena de pagamento de diária de depósito na oficina e do aluguel do veículo reserva.

Art. 49 - O pagamento de indenização por danos totais somente será realizado após o Associado proceder com a devolução do veículo reserva, de modo que, caso o Associado ultrapasse o prazo de 48h para devolver o veículo após a data limite de indenização, quando do seu efetivo pagamento a Associação descontará as diárias excedentes.

Art. 50 – A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR)

disponibilizará para o Associado que fizer jus ao benefício de veículo reserva, automóvel / motocicleta de categoria popular, a ser selecionado exclusivamente pela Associação Civil.

Art. 51 - Caso não haja disponibilidade de veículo reserva, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) disponibilizará ao Associado o valor das diárias para aluguel do veículo, sendo a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais) exclusivo para automóveis e 28,00 (vinte e oito reais) exclusivo para motocicletas

Art. 52 – Poderá ser cobrado do Associado uma taxa de instalação do equipamento rastreador no veículo no valor estipulado pela Diretoria Executiva.

Art. 53 - Em caso de acidente de trânsito com o veículo cadastrado, que seja incluído a restrição de média monta, ficará sob a responsabilidade do Associado, os custos da

regularização da documentação junto aos órgãos públicos, que deverá ser entregue a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), no momento da abertura do evento.

Art. 54 – A concessão dos benefícios em eventos danosos está condicionada a condução do veículo por condutor devidamente habilitado, com habilitação ativa, válida e na categoria apropriada.

Art. 55 – Os benefícios de danos irreparáveis provenientes de roubo e furto qualificado não se confundem com fraudes e apropriação indébita, além de outras práticas delituosas, que não são objeto da proteção.

Art. 56 – Serão incluídos nos benefícios os acessórios que fizerem parte do veículo no momento da vistoria prévia, desde que originais de fábrica e constantes na nota fiscal de compra do veículo, com exceção dos airbags e tetos solares.

Art. 57– Os acessórios, tais como equipamento de som, rodas, kit gás, DVD, e demais acessórios em geral, não serão ressarcidos caso sejam atingidos isoladamente nos eventos danosos ou subtraídos em roubo e furto qualificado.

Art. 58 – Na hipótese de o evento englobar danos aos pneus, caso estes tenham sido adquiridos em até 6 (seis) meses da data do evento, serão ressarcidos integralmente mediante apresentação de nota fiscal, ou substituídos por outros de mesma especificação técnica.

Art. 59 – Caso os pneus tenham sido adquiridos há mais de 6 (seis) meses, serão ressarcidos em 50% (cinquenta por cento) do valor da nota fiscal.

Art. 60 – Os pneus, câmara de ar, vidros e retrovisores estão cobertos em caso de colisão, desde que não afetados isoladamente ou sejam furtados, devendo a substituição ser feita de acordo com o previsto nos artigos 58 e 59.

Art. 61 - A Associação cobrirá as despesas com remoção de veículos acidentados do Associado e que estiverem impossibilitados de se locomover, conforme o plano aderido pelo Associado. Nos casos de envolvimento de veículo de terceiro, independente de culpa ou dolo, a Associação não se responsabiliza por sua remoção, mas apenas pelo reparo nos casos e nos planos em que houver previsão deste benefício.

Art. 62 – Caso o Associado solicite o reboque em um raio acima do estabelecido no seu plano selecionado, será de sua responsabilidade os custos cobrados pela empresa que prestará o serviço da quilometragem ultrapassada.

Art. 63 – A proteção do veículo admitido terá início a partir da primeira hora do dia útil subsequente ao da data da anuência deste ao quadro associativo da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

Art. 64 – O benefício da Assistência 24 horas vigorará, a partir da primeira hora do dia útil subsequente ao da data da anuência deste ao quadro associativo da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

CAPÍTULO VIII - DANOS E HIPÓTESES NÃO INCLUÍDOS NO PAM

Art. 65 – Situações e danos não incluídos no PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO- PAM:

- 1. Responsabilidade civil facultativa, danos materiais e morais aos ocupantes do veículo cadastrado, assim como também direcionado a terceiros e a carga transportada.**
- 2. Danos emergentes e lucros cessantes, direta ou indiretamente, da paralisação do veículo do Associado, mesmo sendo em consequência de risco coberto pela proteção do veículo, ou ainda, em decorrência do tempo gasto pela oficina na reparação do veículo;**
- 3. Desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, defeito mecânico ou elétrico do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;**
- 4. Quaisquer atos de hostilidade ou guerra, tumultos, motins, comoção civil, sabotagem, vandalismo, terrorismo, lockout, rebelião, insurreição, revolução,**

confisco, nacionalização, arruaça, depredações, pichações, badernas, aglomerações, vinganças, comoção civil, manifestações de protesto de qualquer ordem, destruições deliberadas do bem protegido, com uso de armas de fogo ou qualquer objeto contundente, material incendiário, inclusive ponta pés, destruição ou requisição provenientes de qualquer ato de autoridade, de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, e de quaisquer outras perturbações contra a ordem pública, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, sendo ou não possível identificar e inviabilizar precisamente os seus autores ou em ligação com qualquer organização;

- 5. Multas impostas ao Associado e despesas relativas a ações e processos de qualquer natureza, civil, criminal e administrativo;**
- 6. Reembolso de reparos de avarias sofridas no veículo e quaisquer serviços efetuados ou contratado pelo Associado sem autorização e análise prévia da Associação, assim como também em virtude de tombamento do veículo cadastrado no momento da descarga da mercadoria.**
- 7. Acessórios, tais como equipamento de som / imagem (DVD, tela LCD, minitelevisor), equipamentos de combustível alternativos como GNV, rodas não originais, bem como quaisquer outros que não façam parte dos acessórios de fábrica adquiridos juntamente ao veículo, mesmo que fazendo parte do veículo no momento da vistoria;**
- 8. Juros, correção monetária ou qualquer outro valor que o Associado seja condenado a pagar, quando comprovada culpa desse no evento, e mesmo que não tenha concordado em acionar a proteção para terceiro ou não faça jus a esta proteção;**
- 9. Radiação de qualquer tipo, poluição, contaminação e vazamentos;**
- 10. Ato de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos;**
- 11. Danos sofridos por pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim;**
- 12. Veículos procedentes de leilão, não farão jus à cobertura contra incêndio derivado de colisão entre veículos automotores, exceto aqueles veículos com certificado de segurança do INMETRO.**
- 13. Veículos que estiverem com pendências financeiras seja de financiamento ou consórcio igual ou superior a três parcelas em abertos não terão cobertura a nenhum benefício do PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO - PAM incluindo assistências, reembolsos, indenizações e demais coberturas.**

Art. 66 – O usuário do PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO- PAM não terá direito a reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo na seguinte relação:

- 1. Danos materiais decorrentes da inobservância da legislação de trânsito, como não respeitar sinalizações, ultrapassar parada obrigatória e avanço semafórico e velocidades incompatíveis com a via;**
- 2. Danos causados por dirigir sem possuir carteira de habilitação, estar com a mesma vencida ou suspensa, ou ainda não ter habilitação adequada conforme a categoria do veículo, ou conduzir o veículo em estado de insanidade mental, ou sob o efeito de drogas entorpecentes e/ou bebida alcoólica, em qualquer quantidade, que foram determinantes para a ocorrência do evento, mesmo se recusar a realizar o exame de etílico (bafômetro) ou de sangue;**
- 3. Transitar por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego, areias fofas, movediças ou mesmo praias;**
- 4. Utilização inadequada do veículo com relação à lotação, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada;**
- 5. Negligência do integrante do programa, arrendatário ou cessionário na utilização, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvar e preservar o veículo em local ermo, deixar o veículo em aberto, com as chaves na ignição ou qualquer outro meio que facilite a perda do bem; f) Participação do veículo em competições, apostas, prova de velocidade, trilhas, inclusive treinos preparatórios**
 - 1. Apropriação indébita;**
 - 2. Danos ocorridos nos veículos que estiverem com mandado de busca e apreensão e/ou objeto de demanda judicial com qualquer entidade financeira;**
 - 3. Veículos que não mantiverem as suas manutenções em dia e forem constatados que se envolveram em evento por má conservação ou falta de manutenção mecânica, hidráulica, tais como a troca de pneus (abaixo das especificações mínimas permitidas pelo fabricante) e do sistema de freio, ou qualquer equipamento que seja constatado que estava sem observância dos parâmetros estabelecidos no seu manual, para o uso regular do veículo, por omissão, imperícia ou negligência do Associado;**
 - 4. Veículos que, imediatamente após o evento, continuaram a trafegar, sem o acionamento da assistência, causando o agravamento do dano resultante do evento ou novos subsequentes;**
 - 5. Furto simples não há cobertura**

m) Perdas ou danos sofridos pelo veículo protegido quando estiver rebocado por meios não apropriados ou por pessoas não qualificadas, bem como quando do reboque/transporte/remoção de forma inadequada e sem a autorização da Associação;

1. Danos causados por atos ilícitos ou dolosos por culpa grave ou equiparável ao dolo, praticados pelo Associado, pelo Beneficiário e/ou por seus representantes legais. Tratando de pessoas jurídicas, também por seus sócios controladores, dirigentes e administradores, ainda, pelos

Beneficiários e representantes legais;

1. No caso de veículos equipados com rastreador, caso o equipamento não esteja em perfeito funcionamento ou tenha sido removido pelo Associado sem aviso prévio a Associação;

1. Evento em decorrência comprovada de falsa ou incompleta declaração relativa à causa, natureza, gravidade e causador da ocorrência;

2. Danos materiais ocorridos por perda da posse ou da propriedade em virtude da ocorrência de estelionato, apropriação indébita, extorsão, extorsão mediante sequestro ou outros ilícitos penais congêneres;

3. Incêndio causado por sobrecarga na parte elétrica do veículo ocasionado por instalação de qualquer equipamento ou peça fora dos padrões do fabricante;

4. Incêndio decorrente de colisão que não seja com outro veículo Automotivo.

5. Danos materiais sofridos de veículo não emplacado no prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo CONTRAN;

6. Veículo impossibilitado de leitura e coleta de número de chassi e/ou motor ou com numeração raspada, ilegível ou ausente;

7. Veículo com queixa de roubo, furto, penhora ou busca e apreensão;

8. Veículo reparado à revelia (sem a autorização da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR));

1. Danos causados por incêndio ou explosão decorrentes de colisões contra veículo automotor não estarão protegidos veículos movidos a GNV que estejam fora dos padrões exigidos por legislação pertinentes;

1. Danos causados no caso de roubo ou subtração do veículo, por qualquer meio, não haverá proteção a terceiros pelos danos provocados durante o deslocamento posterior ao evento;

1. Quando o Associado ou condutor deixar de comunicar a Associação a ocorrência do evento logo que saiba, quando constatada que a omissão injustificada à Associação a evitar ou atenuar as consequências do evento.

1. Danos materiais causados ao veículo por acidente provocado, assim entendido como colisão, capotamento, abaloamento, queda, dentre outros, ocorridos durante transporte, e queda de objetos externos sobre o veículo;

Art. 67 – Dos riscos excluídos da prestação do benefício “Auxílio Vidro”: a) Danos decorrentes de tumultos, motins e atos de vandalismo;

1. Reembolso dos serviços a que esta cobertura se refere, realizados em prestadores de serviços particulares;

2. Tetos solares e vidros blindados;

3. Reposição de película protetora em desacordo com a legislação vigente;

4. Lente do retrovisor interno;

5. Componentes eletrônicos dos retrovisores;

6. Mecanismos manuais que não façam parte da peça a repor;

7. Lanternas laterais, faróis auxiliares (milha) ou neblina (dianteiro e traseiro);

8. Break-light (lanternas de freio);

9. Faróis de xenônio, LED ou similares;

CAPÍTULO IX - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O RESSARCIMENTO

Art. 68 – Caso o Associado venha a sofrer danos no seu veículo cadastrado, parcial ou total, o ressarcimento restará condicionado à apresentação dos documentos disciplinados neste capítulo;

Art. 69 – Documentos para casos de danos reparáveis (parciais): Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo; Boletim de Ocorrência (B.O.) do condutor do veículo cadastrado e do Terceiro envolvido (danos a terceiros apenas com apresentação do laudo do órgão responsável pelo trânsito); Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); Cópia da Carteira de Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação do Associado; Declaração feita a

próprio punho descrevendo as circunstâncias do evento, não bastando a mera descrição da narrativa do B.O., acompanhada de croqui do evento.

Art. 70 – Documentos para casos de danos irreparáveis (Perda Total): Cópia da CNH do condutor do veículo; Boletim de Ocorrência (B.O.) do condutor do veículo cadastrado e do Terceiro envolvido; Cópia da Carteira de Identidade e CPF do proprietário do veículo autenticadas; CRV (certificado de registro de veículo) devidamente preenchido a favor da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) ou de quem esta indicar, assinado e com firma reconhecida em cartório; CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo) original; Prova de quitação de seguro obrigatório e IPVA; Chaves originais e reserva do veículo, manual do proprietário; Certidão negativa de furto e multa do veículo; Cópia do Estatuto Social, consolidado, se pessoa jurídica; Declaração feita a próprio punho descrevendo as circunstâncias do evento, não bastando a mera descrição da narrativa do Boletim de Ocorrência, acompanhada de croqui do evento; No caso de veículos financiados ou alienados fiduciariamente, apresentação de situação financeira do veículo fornecido pela instituição financeira; Outros documentos que possam ser solicitados.

Art. 71 - Documentos para ressarcimento de roubo ou furto: Todos os documentos exigidos no art. 71, além de Extrato do DETRAN constando queixa de roubo/furto; Certidão negativa de multas do veículo. Comprovante de baixa na Secretaria da Fazenda de autuação dos débitos de licenciamento, taxas e impostos, após a data do roubo/furto qualificado do veículo, como também nos órgãos de autuação de infração de trânsito.

Art. 72 - Documentos em caso de internação ou falecimento do Associado: Nos casos em que o Associado, vier a falecer e/ou necessitar de qualquer tipo de atendimento hospitalar em virtude de acidente automobilístico ou latrocínio do veículo objeto do PAM, além dos documentos necessários para o ressarcimento de prejuízos previsto nos itens acima deste Regulamento, o Associado e/ou herdeiro(s) deverá(ão) apresentar ainda: a) Atestado de Óbito, se for o caso;

1. Laudo de Necropsiado de cujus;
2. Prontuário Médico do Associado, constando o exame clínico;

3. Laudo Pericial do veículo envolvido no acidente e cadastrado na ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), e demais documentos que a Diretoria entender necessários ao ressarcimento do prejuízo;
4. Número e cópia do processo em caso de inventário, sendo que o valor da indenização somente será pago mediante depósito judicial no processo de inventário, juntamente com termo de inventariante, do herdeiro responsável do espólio;
5. Em caso de internação hospitalar do Associado lesionado pelo acidente de trânsito, este poderá ser fazer representado por procuração, com poderes bastantes para seu representante fazer acionar e assinar os documentos necessários para o processo de ressarcimento de evento.

CAPÍTULO X - DAS CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO PAM

Art. 73 - Para poder usufruir dos benefícios oferecidos pelo PAM, o Associado deverá estar rigorosamente adimplente com todas as suas obrigações perante a Associação, ao PAM e principalmente quanto ao pagamento das contribuições sociais, além de cumprir as demais obrigações estabelecidas neste regulamento, no regulamento interno e no estatuto social.

Art. 74 - Caso o Associado esteja em atraso com o pagamento de sua contribuição social, os benefícios deste PAM serão suspensos, não podendo acionar o programa, sendo plena e total sua responsabilidade em caso de evento, enquanto perdurar o atraso. Após o atraso, aqui mencionado, o Associado, deverá comparecer na sede da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) e solicitar sua regularização, onde deverá efetuar o pagamento do boleto atualizado das contribuições atrasadas e realizar uma nova vistoria em seu veículo cadastrado, que complementar a anterior. No entanto, os benefícios só serão reativos às 00h do primeiro dia útil após a confirmação do pagamento da mensalidade vencida e da realização da nova vistoria, sem o cumprimento dessas duas obrigações, os benefícios ainda estarão suspensos, sem qualquer cobertura em caso de evento.

Art. 75 - Não será aceito pagamento diretamente na instituição financeira, de boleto vencido, sem a devida atualização, junto a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR). Portanto, após o vencimento deverá o Associado solicitar sua regularização, sob pena de não deferido seus benefícios.

Art. 76 – Nos casos de danos reparáveis ou mesmo de danos irreparáveis, os materiais remanescentes (peças ou salvados) pertencerão a ASSOCIAÇÃO DE

SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), que poderá vendê-los para diminuir o valor do rateio para os Associados ou passar a integrar o patrimônio da respectiva entidade.

Art. 77 - Para fazer o acionamento do PAM, o Associado deverá comparecer ou se fazer valer por representante legalmente constituído, na sede da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), para lavrar o Termo de Acionamento e Sub-rogação de direitos, devendo relatar e esclarecer todos os fatos do evento ocorrido, munido com todos os documentos exigidos nos artigos pertinentes para o evento.

Parágrafo único: Após o protocolo da abertura de evento, com a entrega completa da documentação exigida, a ASSOCIAÇÃO terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para análise do evento, e, caso aprovado, será emitida a autorização no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis subsequentes à conclusão da análise.

Art. 78 – Quanto ao evento envolvendo o veículo cadastrado, o associado deverá comunicar em um prazo máximo de 24 horas sobre o referido evento à associação e um prazo máximo de 48 horas para comunicação policial.

Art. 79 – Se o veículo estiver equipado com o sistema de rastreamento, deverá ser comunicado imediatamente à assistência 24 horas para que possa ser providenciado o imediato bloqueio e tentativa de localização do bem, sob pena de responsabilidade da perda dos benefícios.

Art. 80 – Reserva-se a Associação o direito de requisitar investigação especializada (sindicância– perícia) a fim de elucidação dos fatos e levantar eventuais irregularidades a respeito da natureza do acidente e eventuais fraudes, sendo prazo de conclusão da investigação dado de acordo com a empresa contratada, ficando suspenso o prazo para ressarcimento parcial ou integral do veículo. A constatação de fraude autoriza a retenção de valores e cobrança judicial.

Art. 81 – O Associado que prestar informações incorretas ou falsas, ou mesmo se omitir informações que possam influenciar na análise do evento, incluindo, mas não se limitando a apenas informações relacionadas ao veículo, ao próprio Associado ou condutor, será excluído do programa, e perderá todos os benefícios do programa,

inclusive ao de reparo e ressarcimento, sem direito a qualquer restituição, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 82 – Caso o Associado resolva acionar o PAM, deverá colaborar de todas as formas com o andamento das investigações, sob pena de perder o seu benefício ou tê-lo negado e, ainda, ser excluído da Associação.

CAPÍTULO XI - DANOS REPARÁVEIS

Art. 83 – Para todos os efeitos, os danos reparáveis são:

a) Os danos materiais causados ao veículo Associado por acidente, assim entendidos como; colisão, capotamento, abalroamento, incêndio derivado de colisão entre veículos automotores, ocorridos durante transporte por meio apropriado e autorizado pelas autoridades de trânsito;

Art. 84 – Quando o veículo cadastrado sofrer danos reparáveis, a indenização será feita com base nos custos das partes, peças e materiais a substituir, bem como mão-de-obra necessária para reparação ou substituição, devendo o veículo ser reparado em oficina previamente homologada pela Associação.

Art. 85 – Caso o Associado deseje executar o reparo do bem em oficina de sua preferência, tanto o Associado quanto a Associação, terão que ficar de acordo com os seguintes itens:

- 1. O Associado deverá apresentar os documentos exigidos pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) para cadastrar previamente a oficina de sua preferência, entre eles: CNPJ, alvará de funcionamento, cadastro na secretária da fazenda, entre outros, caso a diretoria entenda necessário;**
- 2. Para a realização do serviço será necessário vistoria realizada pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), ou quem ela indicar. Esta vistoria fará regulação do serviço, onde, o valor de horas trabalhadas e condução dos serviços deverão obedecer a tabela já usada pela Associação;**
- 3. O orçamento do serviço da oficina deverá estar dentro da média das oficinas cadastradas na**

ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), sendo de responsabilidade do Associado o custo excedente a média do orçamento;

1. Após o reparo, o bem terá de passar por nova vistoria para poder gozar novamente dos benefícios da Associação.

Art. 86 – A prestação do benefício de reparação ao terceiro envolvido em acidente, quando contratado pelo Associado, atendendo aos limites regulamentares, seguirá o mesmo regramento disciplinado nos Arts. 84 e 85 deste PROGRAMA DE AUXÍLIO MÚTUO, assim como também, em caso de acidente de trânsito envolvendo mais de 01 (um) veículo de terceiro (engavetamento), será prestado o benefício apenas para o 1º (primeiro) veículo colidido, sendo responsabilidade do Associado os danos provocados nos demais veículos e da associação apenas o local atingido pelo associado sendo excluído quaisquer coberturas de outra parte ocasionada pelo próprio terceiro em algum objeto ou veículo atingido por ele.

Art. 87 – Após o recebimento da documentação completa, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) terá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para realização de orçamentos, diligências e autorização de reparos, junto com a empresa reguladora contratada.

Art. 88 – A reparação dos danos será feita, preferencialmente, com a reposição de peças similares produzidas no mercado, desde que novas, não comprometam a segurança, o bom funcionamento e a estética do veículo ou com peças originais seminovas adquiridas com procedência.

Art. 89 – A reparação será feita obrigatoriamente com a reposição de peças originais somente para veículos com até 01 (um) ano a contar da emissão da nota fiscal de venda do veículo.

Art. 90 – A reparação dos danos para veículos com mais de 01 (um) ano será de acordo com a Diretoria Executiva.

Parágrafo Único: Caso não sejam encontradas as peças de que trata esta cláusula e a concessionária não se responsabilize por peças de reposição, ficará na responsabilidade do Associado a localização e compra das mesmas, sendo reembolsado o valor despendido no prazo de 30 (trinta) dias e limitado ao teto da tabela da fábrica.

Art. 91 – No caso de reparo do veículo com destruição parcial, os materiais remanescentes (peças ou acessórios) deverão ser doados à ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), pelo que, os valores apurados desses materiais serão destinados para finalidades sociais, administrativas e/ou operacionais, a critérios definidos pela Diretoria Executiva.

CAPÍTULO XII - DANOS IRREPARÁVEIS

Art. 92 – Em caso de dano irreparável proveniente de roubo, furto qualificado ou perda total, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) poderá fazer o ressarcimento do prejuízo do Associado, na forma de outro veículo nas mesmas características do veículo protegido, ou na forma pecuniária, no importe de 100% (cem por cento), do valor da tabela FIPE será computado na data do acionamento do evento.

Art. 93 – Nos casos que o valor expresso pela tabela FIPE seja mais elevado que o valor de real de mercado, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) poderá utilizar outros meios de apuração do valor do ressarcimento integral. A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), sem prejuízo de outros meios de apuração, poderá constatar o valor de mercado através dos sites:

- www.webmotors.com.br,
- www.molicar.com.br,
- www.usadosbr.com,
- www.meucarango.com.br,
- www.olx.com.br
- www.temusados.com.br.

Art. 94 – Haverá ressarcimento integral do veículo, em regra, quando o montante para reparação do bem atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor descrito na tabela FIPE, na data do evento, segundo avaliação da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), deduzida a parcela do Associado prevista.

Art. 95 – Caberá à Diretoria Executiva a opção de proceder ao ressarcimento integral do veículo ou de promover o conserto do mesmo em caso de danos reparáveis, sempre observando a forma que, aplicada, implique em menor valor a ser rateado e segurança do Associado.

Art. 96 – Veículos que, por ocasião da vistoria prévia, forem identificados avarias, peças similares, problemas advindos de má conservação, ferrugem em excesso, entre outros, sofrerão depreciação de até 30% (trinta por cento) do valor constante na tabela FIPE, na hipótese de ressarcimento integral.

Art. 97 – Caso o veículo a ser indenizado integralmente por motivo de perda total, roubo ou furto, seja proveniente de leilão, e/ou que tenha seu chassi remarcado, e/ou que tenha a indicação recuperado, e/ou que possua outras características que o depreciem pública e notoriamente em relação aos demais, sofrerão depreciação de até 30% (trinta por cento) em relação ao valor

fornecido pela tabela FIPE na hipótese de ressarcimento integral.

Parágrafo único: Caso o veículo a ser indenizado integralmente por motivo de perda total, roubo ou furto, possua instalação GNV, sofrerão depreciação de até 20% (vinte por cento) em relação

ao valor fornecido pela tabela FIPE na hipótese de ressarcimento integral.

Art. 98 – O prazo para ressarcimento integral é de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data da apresentação de todos os documentos requeridos e o pagamento da cota de participação.

Parágrafo Único – O Associado terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ocorrência do evento para disponibilizar à Associação todos os documentos solicitados, sob pena de perda dos benefícios.

Art. 99 – O prazo para ressarcimento será suspenso a partir do momento em que for solicitada documentação complementar no caso de dúvida fundada e justificável ou

no caso que for instaurado inquérito policial, perícia ou sindicância para apurar as causas do acidente, do roubo ou do furto.

Art.100 – O ressarcimento ao Associado será efetuado somente após a apresentação de todos os documentos e informações solicitados pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

Art.101 – As indenizações serão pagas em cheque nominal e cruzado, depósito em conta bancária do Associado ou através da reposição de outro bem que resguarde as mesmas características do bem cadastrado, tais como, ano/modelo, espécie e tipo, a critério da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

Art.102 – O veículo cadastrado deverá estar livre e desimpedido de qualquer gravame e/ou ônus para ser ressarcido integralmente, devendo a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) deduzir do pagamento as pendências administrativas por ventura existentes como multas, tributos, consórcio, ou financiamento e quaisquer outros débitos referentes ao veículo, além das depreciações das cláusulas constantes neste regulamento.

Art. 103 – Havendo alienação fiduciária do veículo e se o valor do saldo a ser quitado for superior ao da indenização integral, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) somente poderá efetuar o pagamento à instituição financeira após o Associado liquidar junta a essa, o valor a mais da diferença entre o saldo devedor e o valor de sua indenização, devendo apresentar, para tanto, carta de quitação.

a) Se o valor do saldo a ser quitado for inferior ao da indenização integral, a Associação poderá efetuar o pagamento diretamente a instituição financeira, mediante carta de quitação, e indenizar o saldo remanescente ao Associado;

Art.104 – As despesas relativas à transferência do veículo cadastrado, 2ª via de CRV ou procuração de plenos poderes, autenticados em cartório ocorrerão por conta do Associado a ser indenizado.

Art. 105 - Em caso de ressarcimento integral, a Associação poderá fazê-lo de uma só vez ou parcelado, de acordo com as condições econômicas da Associação e mediante decisão fundamentada pela Diretoria Executiva.

Art. 106 – Nas hipóteses em que a indenização integral ocorrer antes de concluído o período de doze meses de permanência no PAM, a contar da filiação ao Programa, será deduzida no valor do ressarcimento integral a quantia correspondente à média das participações mensais, multiplicada pelo número de meses faltantes para completar o período de 12 (doze) meses de permanência do Associado no Programa.

Art. 107 – No caso de dano irreparável ocorrido com o veículo do terceiro, em que o Associado tenha aderido à proteção a terceiro, a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) fará o ressarcimento do prejuízo do terceiro no valor do mercado local do veículo, e não conforme o valor da tabela FIPE, atendendo aos limites contratuais aderidos pelo Associado.

CAPÍTULO XIII - DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

Art. 108 – Com o pagamento das indenizações efetivadas, a Associação ficará sub-rogada em todos os direitos e ações do Associado contra aquele que por ato, fato ou omissão tenham causados os prejuízos ou para eles contribuídos, condição sinequanon para que haja o efetivo pagamento das indenizações.

CAPÍTULO XIV - PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO EM CASO DE ACIONAMENTO DO PAM

Art. 109 - MOTOCICLETA: Em hipótese de uso dos benefícios do PAM, o Associado arcará com o importe de 5% (cinco por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com no mínimo R\$ 700,00 (setecentos reais), em casos de acidente isolado ou c/terceiros. Se houver solicitação para benefícios de terceiros isoladamente, o associado não arcará com pagamento de taxa de participação, sendo necessária a apresentação de três orçamentos para aprovação da Diretoria e passará pelo processo de entrega da documentação para análise e aprovação do evento. Na Grande Aracaju, o Associado responsável pelo veículo passará a arcar com o importe único para acidente isolado ou com terceiros de 6% (seis por cento), com no mínimo de R\$ 1.000,00 (mil reais). Caso o Associado venha se envolver em mais de um evento no prazo de doze meses iniciais, o valor da cota de participação dobrará, ou seja, o Associado participará com a importância de 10% (dez por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com mínimo de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Na Grande Aracaju o Associado participará com a importância de 12% (doze por cento) com mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Para motocicletas a partir de 301CC (trezentos e um cilindradas)

, o Associado arcará com o importe de 5% (cinco por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com no mínimo R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Art. 110 – VEÍCULO NACIONAL PARTICULAR / PASSEIO (GASOLINA): Em hipótese de uso dos benefícios do PAM, o Associado responsável pelo veículo passará a arcar com o importe de 5% (cinco por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com no mínimo R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos casos que envolvam acidente isolado ou c/ terceiros. Se houver solicitação para benefícios de terceiros isoladamente, o associado não arcará com pagamento de taxa de participação, sendo necessária a apresentação de três orçamentos para aprovação da Diretoria e passará pelo processo de entrega da documentação para análise e aprovação do evento. Na Grande Aracaju, o Associado responsável pelo veículo passará a arcar com o importe único para acidente isolado ou com terceiros de 6% (seis por cento). Caso o Associado venha se envolver em mais de um evento no prazo de doze meses iniciais, o valor da cota de participação dobrará, ou seja, o Associado participará com a importância de 10% (dez por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com mínimo de R\$ 3.000,00 (3 mil reais) ou 12% (doze por cento) com mínimo de R\$ 3.000,00 (3 mil reais) na grande Aracaju

Art. 111 – VEÍCULO ELETRICO/ IMPORTADO: Em hipótese de uso dos benefícios do PAM, o Associado responsável pelo veículo passará a arcar com o importe de 10% (dez por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com no mínimo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos casos que envolvam acidente isolado ou acidente c/ terceiros. Se houver solicitação para benefícios de terceiros isoladamente, o associado não arcará com pagamento de taxa de participação, sendo necessária a apresentação de três orçamentos para aprovação da Diretoria e passará pelo processo de entrega da documentação para análise e aprovação do evento. Caso o Associado venha se envolver em mais de um evento no prazo de doze meses iniciais, o valor da cota de participação dobrará, ou seja, o Associado participará com a importância de 20% (vinte por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Art. 112 – VEÍCULO DE ALUGUEL / LOCADORA / AUTOESCOLA / TÁXI / APP / TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PARTICULAR UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS: Em hipótese de uso dos benefícios do PAM, o Associado responsável pelo veículo, participará dos custos na importância de 12% (doze por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com mínimo de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) até 90 (noventa) dias após a filiação. Ultrapassado o prazo de carência, o Associado passará a arcar com o importe de 6% (seis por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE), com mínimo de 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Caso o Associado venha se envolver em mais de um evento no prazo de doze meses iniciais, o valor da cota de participação dobrará, ou seja, o Associado participará com a importância de 12% (doze por cento).

Art. 113 – CAMINHÕES e VANS: Em hipótese de uso de dos benéficos do PAM, o Associado responsável pelo veículo irá arcar com o importe de 8% (oito por cento) do valor do seu veículo (Tabela FIPE) em caso de acidente isolado ou c/ terceiros e em caso de evento com acionamento de terceiros isoladamente, o associado não arcará com pagamento de taxa de participação, sendo necessária a apresentação de três orçamentos para aprovação da Diretoria e passará pelo processo de entrega do documentação para análise e aprovação do evento. com mínimo de 4.000,00 (quatro mil reais) para Caminhões e 3.000,00 (três mil reais) para Vans. Caso o Associado venha se envolver em mais de um evento no prazo de doze meses iniciais, o valor da cota de participação dobrará, ou seja, o Associado participará com a importância de 16% (dezesesseis por cento), com mínimo de 8.000,00 (oito mil reais) para caminhões e 6.000,00 (seis mil reais) para Vans.

Art. 114 – Caso o veículo cadastrado se envolva em mais de 02 (dois) eventos de trânsito no período de 12 (doze) meses, em que seja comprovada culpa/dolo, o terceiro evento não será indenizado, podendo o integrante ser excluído do programa.

Observações: Veículos Carregados Não Têm Direito à Reboque. A Associação Não é Responsável Por Destombar Veículos.

CAPÍTULO XVI - DAS OBRIGAÇÕES DO ASSOCIADO

Art. 115 - Agir com lealdade e boa-fé com os demais Associados e com a Associação, sempre

velando pelo seu regular funcionamento e buscando alcançar os fins institucionais, sob pena de ser excluído da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 116 - Cumprir todas as normas estabelecidas no estatuto social e neste regulamento, bem como outras a serem expedidas formalmente pela Diretoria, sob pena de não ter deferido os benefícios dos PAM concedidos.

Art. 117 - Pagar em dia os valores das contribuições sociais devidas, além de contribuir, no prazo e na forma estabelecida pela Diretoria, com os prejuízos causados por danos a veículos de Associados.

Parágrafo Único: Manter-se adimplente até com as contribuições sociais até o momento do	
ressarcimento integral ou até a finalização da	
reparação.	

Art. 118 - Manter o veículo em bom estado de conservação.

Art. 119 - Dar imediato conhecimento à ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), caso haja mudança de domicílio fiscal; Alteração na forma de utilização do veículo; Transferência de propriedade; Alteração das características do veículo.

Art. 120 - O Associado deve tomar todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo acidentado e evitar a agravação dos prejuízos, sob pena de ser excluído da Associação e ter seus benefícios indeferidos.

Art. 121 - Empenhar todos os esforços para que a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) seja ressarcida de prejuízos causados por terceiros.

Art. 122 - Informar, imediatamente, às autoridades policiais em caso de desaparecimento, roubo ou furto qualificado do veículo Associado, registrando o devido boletim de ocorrência.

Art. 123 - Todo boletim de ocorrência deverá ficar arquivado na sede da Associação, sendo de responsabilidade do Associado providenciar a entrega do mesmo, sob pena de não ser indenizado.

Art. 124 - Avisar, imediatamente, à ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) sobre qualquer acidente com o veículo, bem como furto qualificado ou roubo, relatando o fato, completo e minuciosamente, fazendo menção ao dia, hora, local, circunstância do infortúnio, nome, endereço e carteira de habilitação de quem dirigia o veículo, nome e endereço de testemunhas e providências de ordem policiais tomadas.

Art. 125 - Não iniciar a reparação do veículo sem a autorização da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), sob pena de arcar com os todos os prejuízos sem qualquer benefício da Associação.

Art. 126 – Acionar a autoridade competente para que seja registrada a ocorrência, no local e na hora que tenha ocorrido o evento, roubo ou furto, relatando completo e minucioso, o fato no Boletim de Ocorrência, mencionando dia, hora, local, circunstâncias do evento, nome de quem dirigia o veículo, nome e endereço de testemunhas e procedências de ordem policial. O Associado deverá fazer constar no Boletim de Ocorrência os números dos telefones de contato da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), em caso de roubo ou furto qualificado do veículo.

Art. 127 – Não fazer acordos sem comunicar a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR).

Art. 128 – Em eventos envolvendo terceiros, identificá-los, quando possível, no registro policial juntamente com os dados de duas testemunhas do evento.

Art. 129 – O Associado deve aguardar a autorização da ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) para iniciar a reparação de quaisquer danos, sob pena de arcar com os prejuízos sem o benefício do rateio entre os Associados.

Art. 130 – O Associado deve sempre observar e ler atentamente qualquer comunicação realizada pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR), em quaisquer meios de contato disponibilizados pelo associado no ato de sua filiação, ou através dos meios eletrônicos disponibilizados pela ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) que são os instrumentos oficiais de comunicação entre a Associação e o Associado participante do PAM. Qualquer alteração do presente regulamento será informada aos Associados através destes instrumentos, ou qualquer outro capaz de deixar ciente o Associado com eficácia imediata.

CAPÍTULO XVII – DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO – PAI

Art. 131 – Todo acionamento que o Associado participante realizar será apurado por meio de um Processo Administrativo Interno – PAI, sendo iniciado com o requerimento firmado pelo Associado, podendo ser deferido ou indeferido a partir da juntada de toda a documentação solicitada, submetendo-se a análise perante a Diretoria Executiva, apresentando como início da contagem de prazo para fins de ressarcimento dos danos irreparáveis a data de conclusão do PAI.

Art. 132 – Em caso de indeferimento do Procedimento Administrativo Interno, poderá o Associado exercer o seu direito a ampla defesa e contraditório, podendo apresentar recurso administrativo perante esta Associação Civil no prazo de 05 (cinco) dias, ao qual, será submetido a análise perante a Assembleia Geral Extraordinária para fins de julgamento.

CAPÍTULO XVIII – DO FORO

Art. 133 – A partes elegem o foro da comarca de Itabaiana/SE, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem relativas a este regulamento ou ao estatuto social da Associação, para execução da sentença arbitral ou seu questionamento, na forma do disposto nos artigos 31 e 33 da Lei 9.307/1996, afastando quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

CAPÍTULO XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 134 – Serão consideradas válidas as comunicações disponibilizadas no site da Associação, e ainda, mediante comunicados enviados pelo PAM via mensagens eletrônicas por telefone (SMS, ou redes sociais), correspondências físicas e/ou eletrônicas, mensagens constantes do corpo do boleto de contribuição, encaminhadas para os endereços e números informados pelo Associado no termo de adesão.

Art. 135 – Fica a critério da Associação a eleição do meio de comunicação que melhor lhe convir, considerando-se validadas e aptas a surtir efeitos legais todas as comunicações remetidas a estes endereços e dados informados no termo de adesão ao PAM, inclusive as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes.

Art. 136 – O Associado declara, sob as penas da Lei, que todas as informações prestadas por ele a ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) são autênticas e verdadeiras, e, caso fiquem confirmadas a NÃO VERACIDADE de qualquer informação, declaração ou documento emitido pelo Associado, o mesmo, será imediatamente excluído do corpo social da Associação e PERDERÁ qualquer direito aos benefícios de assistência veicular, como também, deverá devolver qualquer indenização recebida pela Associação.

Art. 137 – O Associado declara, sob as penas da Lei, que LEU e tem PLENO CONHENCIMENTO de todas as normas contidas neste REGULAMENTO, e que aceita e cumprirá, todas essas condições aqui estabelecidas.

Art. 138 – A ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) e seus ASSOCIADOS declaram que o presente instrumento foi apresentado, discutido, votado e aprovado em Assembleia Geral, passando a vigorar a partir dessa data, que têm pleno conhecimento de todas as normas nele contidas e, ainda, que aceitam todas as condições estabelecidas neste documento para continuarem associados.

Itabaiana/SE – 27 de outubro de 2022.

**ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO - (JR PROTEÇÃO VEICULAR) PROTOCOLO
MANUAL DE CIÊNCIA – ASSOCIADO**

Declaro para os devidos fins de direito, em pleno gozo da capacidade civil, ciente das penalidades legais, que li e concordei com todos os termos disciplinados neste Regulamento Interno, ao qual encontra-se disponibilizado integralmente, preenchendo todos os requisitos legais.